

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1499/2532

นางสาวบุญอยู่ ธงศรีเจริญ

โจทก์

นายจำปา บู่หาด กับพวก

จำเลย

นายพงษ์ศักดิ์ โกไศยกานนท์ ทนาย

จำเลยที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 4 ฎีกา มีทางที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 320 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาททั้ง 3 แปลงตามโฉนดที่ดินเลขที่ 942,5199,5200 (ในสัญญาลงเลขโฉนดผิดไปเป็น 2500) ให้แก่โจทก์โดยให้หักส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 4 ผู้เยาว์ในโฉนดที่ดินเลขที่ 942 ออกเสียก่อนจำนวน 6 ไร่ 45 ตารางวา จำนวนเนื้อที่ดินทั้ง 3 โฉนดที่เหลือย่อมคำนวณราคาซื้อขายได้ตามที่ตกลงกันไว้คือไร่ละ 35,000 บาท และให้โจทก์ชำระเงินส่วนที่ยังค้างชำระจำนวน 197,650 บาท แก่จำเลยทั้งสามในวันโอนที่ดินพิพาท หากจำเลยทั้งสามไม่ไปจัดการโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ก็ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 4

จำเลยที่ 4 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 313,314)

จำเลยที่ 4 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่ห้ามทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท (อันดับ 292)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับสำหรับจำเลยที่ 4 ผู้ร้องไว้ในระหว่างฎีกาห้ามทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินโฉนดเลขที่ 942 จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาให้ศาล
ชั้นต้นแจ้งคำสั่งไปยังเจ้าพนักงานที่ดิน

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับสำหรับจำเลยที่ 4 ผู้ร้องไว้ในระหว่างฎีกาห้ามทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินโฉนดเลขที่ 942 จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาให้ศาล
ชั้นต้นแจ้งคำสั่งไปยังเจ้าพนักงานที่ดิน

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ